SWISS ViTa Form
Votre partenaire en formation de premiers secours

# *Règlement des instructeurs vacataires*

*« En signant son contrat de travail, l'Instructeur accepte simultanément le présent règlement. »*
Version du 19 octobre 2026

## Article 1 – Champ d'application et définitions

1 Le présent règlement s'applique aux instructeurs qui exercent leur activité pour SWISS ViTa Form en tant que collaborateurs auxiliaires (vacataires), rémunérés à l'heure.

2 L'« Instructeur » est la personne, femme ou homme, engagée par SWISS ViTa Form pour donner des cours. Le « Responsable de cours » est la personne mandatée par SWISS ViTa Form pour organiser et coordonner le cours. Le « Client » est la personne physique ou morale (particulier, entreprise, institution) qui réserve le cours.

3 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat individuel de travail.

## Article 2 – Engagement

1 Tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail individuel écrit, signé par les deux parties avant l'entrée en service.

2 Chaque Instructeur reçoit un exemplaire du présent règlement lors de son engagement. Par sa signature, il déclare l'avoir lu et s'engage à le respecter.

## Article 3 – Rémunération

1 L'Instructeur est payé à l'heure. Le tarif horaire est fixé dans son contrat individuel de travail.

2 Le salaire est versé en principe le 20 du mois. Il comprend les heures effectuées du 16 du mois précédent au 15 du mois en cours.

3 Le salaire horaire comprend le temps nécessaire pour préparer la salle de cours avant la formation (15 minutes) et pour la remettre en état après la formation (15 minutes).

## Article 4 – Frais de déplacement

1 En cas d'utilisation de son véhicule privé, l'Instructeur reçoit un défraiement kilométrique forfaitaire selon le barème suivant :

| Distance | Défraiement (CHF) |
|---|---:|
| Jusqu'à 30 km | 21 |
| Plus de 30 km et jusqu'à 60 km | 45 |
| Plus de 60 km et jusqu'à 100 km | 70 |
| Plus de 100 km | 90 |

2 En cas de covoiturage, seul l'Instructeur qui utilise son véhicule est défrayé.

## Article 5 – Frais de repas

1 SWISS ViTa Form participe aux frais de repas pris lors d'une journée de cours complète (8 heures de cours), à raison d'un forfait de 20 CHF.

2 Ce forfait n'est pas dû si le repas est offert par le Client.

3 Il est remboursé avec le versement du salaire du mois concerné.

## Article 6 – Horaires et disponibilités

1 L'Instructeur respecte les horaires communiqués par le Responsable de cours ou figurant dans les documents reçus par e-mail.

2 L'activité accessoire exercée pour SWISS ViTa Form ne doit pas entraver l'activité principale de l'Instructeur. En cas de surcharge, il refuse la mission.

3 Les recherches d'instructeurs se font principalement par WhatsApp ou par e-mail. L'Instructeur est libre de s'inscrire ou non à une mission. Il lui est demandé de répondre aux liens Doodle ou Cally afin d'indiquer ses disponibilités et ses indisponibilités.

## Article 7 – Annulation d'un cours par le Client

1 Si le Client annule un cours avec un préavis de 48 heures ou plus, l'Instructeur n'est pas rémunéré.

2 Si le Client annule un cours avec un préavis de moins de 48 heures, l'Instructeur est rémunéré à hauteur de 25 % du cours uniquement, sans défraiement kilométrique ni temps de préparation.

## Article 8 – Empêchement de travailler

1 En cas d'empêchement de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'Instructeur avertit immédiatement la direction de SWISS ViTa Form.

2 Aucune rétribution n'est due à l'Instructeur absent. SWISS ViTa Form pourvoit à son remplacement à sa charge.

3 En cas d'arrivée tardive, même indépendante de la volonté de l'Instructeur, le temps de retard est déduit de la prestation prévue.

## Article 9 – Accidents

1 SWISS ViTa Form assure l'Instructeur contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). La prime est à la charge de SWISS ViTa Form.

2 Lorsque l'Instructeur travaille moins de 8 heures par semaine pour SWISS ViTa Form, la prime d'assurance contre les accidents non professionnels est à sa charge et n'est pas prise en charge par SWISS ViTa Form.

## Article 10 – Devoirs de l'Instructeur

1 L'Instructeur accomplit au plus près de sa conscience les tâches qui lui sont confiées et se conforme aux instructions de la direction.

2 Il observe rigoureusement la ponctualité, l'assiduité, l'ordre et la propreté, ainsi que le respect des convenances et de la morale.

3 Il agit en toutes circonstances conformément aux intérêts de SWISS ViTa Form et s'abstient de tout ce qui pourrait lui porter préjudice.

4 Par son attitude en service et hors service, il se montre digne de la considération et de la confiance que sa fonction exige. Il fait preuve de tact, de gentillesse, de patience, de compréhension et de pédagogie envers les participants et les Clients.

## Article 11 – Tenue et comportement

1 L'Instructeur se présente à son poste propre et en tenue officielle de SWISS ViTa Form : pantalon noir, souliers noirs et t-shirt de la société (fourni par SWISS ViTa Form en un exemplaire par Instructeur).

2 Il adopte en tout temps un comportement irréprochable à l'égard de l'ensemble du personnel, des participants et des Clients. Il s'abstient de toute forme de harcèlement sexuel ou psychologique. Le harcèlement constitue une faute grave pouvant entraîner une résiliation avec effet immédiat, ainsi qu'une sanction pénale ou civile.

3 SWISS ViTa Form entend faire valoir auprès des tiers une image de marque digne de ses professions. Un comportement exemplaire en toutes circonstances est un gage de sérieux et de crédibilité.

4 L'Instructeur qui se trouve en état d'ébriété ou qui a consommé des produits stupéfiants peut être renvoyé avec effet immédiat, conformément à l'art. 337 CO.

## Article 12 – Matériel

1 L'Instructeur utilise, selon les règles en la matière et avec le plus grand soin, le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

2 Il lui est interdit d'utiliser ce matériel à des fins personnelles.

## Article 13 – Confidentialité et non-concurrence

1 L'Instructeur observe une discrétion absolue au sujet des tâches et travaux qui lui sont confiés. Cette obligation subsiste après la fin du contrat de travail.

2 Le contenu des cours est la propriété de SWISS ViTa Form. Toute forme de copie ou de plagiat peut être poursuivie pénalement.

3 Pendant sa collaboration avec SWISS ViTa Form et durant une année après son terme, l'Instructeur s'engage à ne fournir aucune prestation à aucun des clients de SWISS ViTa Form.

4 Tous les enregistrements, fichiers et autres documents relatifs aux clients appartiennent à SWISS ViTa Form et lui restent acquis, y compris à la fin de la collaboration.

## Article 14 – Responsabilité

1 L'Instructeur répond du dommage qu'il cause intentionnellement à SWISS ViTa Form. Il doit réparation conformément à l'art. 321e CO.

2 Lorsqu'il détériore intentionnellement du matériel ou tout autre bien, il participe à la réparation du dommage subi par SWISS ViTa Form.

## Article 15 – Sanctions et résiliation

1 Le non-respect du présent règlement peut entraîner des avertissements écrits et/ou des sanctions à l'égard de l'Instructeur.

2 Des avertissements répétés ou un non-respect grave du règlement peuvent entraîner le licenciement.

3 Sont réservés les cas de résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 337 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de service.

4 Les délais de résiliation sont ceux fixés dans le contrat individuel de travail. À défaut, les art. 335 ss CO s'appliquent.

## Article 16 – Révision et entrée en vigueur

1 Le règlement n'est pas immuable. SWISS ViTa Form et les Instructeurs peuvent en tout temps demander sa révision (modification, ajout ou suppression d'un ou plusieurs articles), dans le respect des dispositions contractuelles et légales.

2 Les suggestions sont évaluées par la direction puis, le cas échéant, mises en vigueur. La modification est communiquée aux Instructeurs par un « ordre de service » accompagné de la page modifiée.

3 L'Instructeur met à jour son exemplaire.

4 La présente version remplace la version 1.0 du 1er juillet 2023. Elle entre en vigueur à la date de sa signature.

## Article 17 – Droit applicable

1 Tous les rapports juridiques entre SWISS ViTa Form et l'Instructeur sont soumis au droit suisse.

2 Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement et dans le contrat de travail, le code des obligations (art. 319 ss CO) et la loi sur le travail (LTr) font foi.

Nom et prénom : _____

Lu et accepté le : _____

Signature : _____